大岭山杨屋“3.15”一般高处坠落事故调查报告(信息公开)

2017年3月15日16时许，东莞市天恒拆迁工程有限公司（以下简称天恒公司)在拆除位于大岭山镇杨屋村的东莞市汉邦盛泰有限公司(以下简称汉邦公司)的厂房屋顶铁皮时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。2017年3月16日，东莞市人民政府成立了由大岭山安全监管分局、大岭山镇监察室、大岭山公安分局、大岭山镇总工会、大岭山镇规划建设办、大岭山杨屋村委会有关负责同志等参加的大岭山杨屋“3.15”一般高处坠落事故调查组，并邀请东莞市第二市区人民检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、 基本情况

（一）事故发生单位情况

东莞市天恒拆迁工程有限公司，是汉邦公司拆迁工程的承包和具体施工单位，负责工程拆迁工作。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：东莞市东城区石井东升路旁综合大楼三楼302；法定代表人：付健；注册资本：人民币叁佰万元；成立日期：2007年

12 月 25 日；营业期限：长期；经营范围：房屋拆迁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故相关单位和人员情况

1、东莞市汉邦盛泰有限公司，是汉邦公司拆迁工程发包单位。类型：有限责任公司（外商投资企业于内资合资）；地址：东莞市大岭山镇杨屋村杨朗路 517 号之二；法定代表人：尹志成；注册资本：人民币伍仟万元；成立日期：2010 年 05 月 11 日；营业期限：长期；经营范围：物业租赁；批发、销售：金属材料、橡胶制品、五金交电、日用百货、塑料制品、电子产品、机电设备；企业管理咨询，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、东莞市恒信建设工程咨询有限公司（以下简称恒信公司），是汉邦公司拆迁工程的监理公司。统一社会信用代码：　　，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：东莞市东城区东升路石井 3#综合楼 201；法定代表人：陈新华；注册资本：人民币壹仟万元；成立日期：2002 年 06 月 06 日；营业期限：长期；经营范围：建设工程造价咨询；工程招标代理；建筑工程监理、咨询服务；工程设计；项目管理；房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、公路工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、城市园林绿化施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、付健，男，汉族，住址：东莞市　　，身份证号码：　　，是天恒公司总经理及法人代表，安全生产主要负责人，负责全面工作。

4、岳广春，男，汉族，地址：湖北省　　，身份证号：　　，现居住在东莞市　　，天恒公司股东之一，公司专职安全员，公司

在委派在“大岭山项目厂房及宿舍拆除工程”的专职安全员及现场负责人。

5、陶功申（死者），男，汉族，55岁，户籍地址：重庆市　　，身份证号：　　，为天恒公司该拆除工地现场杂工。

（三）其它情况

1、拆除工程情况

2016年12月28日，发包方汉邦公司与承包方天恒公司签订了《大岭山项目厂房及宿舍拆除工程施工合同》，工程名称：东莞市大岭山项目厂房及宿舍拆除工程；工程地点：东莞市大岭山镇杨屋村；工程规模：本项目拆除17栋建筑物，其中厂房共11栋（包含B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L栋），员工宿舍五层共6栋（包含H-G、H-H、H-I、H-J、H-EF、AB栋），以及厂房B、C栋的1.5米厚平台砼破碎，各栋厂房及宿舍的承台、地梁等。拆除总建筑面积：约77292.6平方米；其中厂房拆除面积59730.88平方米、员工宿舍拆除面积约17561.72平方米。

据天恒公司《大岭山项目厂房及宿舍拆除工程施工组织设计（方案）》，本次拆除施工采用大、中型长臂液压破碎机（挖掘机带破碎头）由上往下直接破碎拆除的总体施工方案，按厂房宿舍栋号分为17个施工段，每个施工段建筑物作为一个独立的作业区进行拆除施工。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2017年3月15日下午，在东莞市大岭山镇杨屋村杨朗路172号汉邦公司大岭山项目厂房及宿舍楼拆除工程F栋厂房拆卸施工现场，陶功申进入施工现场，于16：00左右从楼梯间上到F栋一层厂房屋

面，拆除并移动彩钢瓦（铁皮），在只剩下石棉和塑布隔热层的屋面移动，无钢结构檩条处石棉和塑布隔热层破裂，从裂口坠落至距离屋面以下约 7.4 米的地面，造成自身坠落死亡事故。事故发生后，施工现场施工人员陈明坤及时拨打了 120 电话，并向领导报告事故。单位立即组织施救，并对现场进行保护。120 救护车及时赶到现场，虽然经过医护人员急救，但最终陶功申因伤势过重抢救无效现场死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，大岭山镇安监分局、规划建设办、杨屋派出所、杨屋村委会等部门接报后，立即组织相关人员赶赴现场进行了应急处置。大岭山镇安监分局及时向市安全监管局报告了事故情况。各部门现场部署到位，未造成二次事故及群体事件。

经评估，本次事故救援处置行动得当。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故共造成一人死亡，死者陶功申，男，汉族，55 岁，户籍地址：重庆市　　，身份证号：　　。

事故直接经济损失：事故造成直接经济损失 96 万元人民币。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量调查询问取证工作，对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因及相关技术分析

1、事故直接原因

施工人员陶功申缺乏安全施工的基本安全知识，缺乏自我保护意

识，对本次拆除项目施工过程中的安全隐患和危险没有辨析能力，盲目从事施工，没有佩戴个人劳保安全用品（如安全带安全帽等）。在对已经拆除或移动彩钢瓦后的无檩条无结构件部位的石棉塑布隔热层（或接缝处）的强度不够，承重能力有限，不能支承人体（及携带重物）重力。人员在这危险部位移动或施力，势必造成石棉塑布隔热层破损、开裂形成孔口致使人体坠落的可能性没有足够认识。陶功申在拆除了彩钢瓦的隔热层上面移动彩钢瓦，重力导致隔热层破裂，造成自身直接从孔口坠落至地面，是导致事故发生的直接原因。

2、事故间接原因

施工单位天恒公司在本拆除项目对 F-F 厂房拆除的施工存在高处作业，其施工过程中未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 8.2.4 第二项“钢结构厂房和框架结构及构筑物在作业层下部应搭设平网，……”，在高空作业面下方没有设置安全网等防止人员意外坠落的安全保护设施，一旦发生坠落，没有任何功能性安全保障进行保护。拆除施工现场安全监督管理不严，存在管理与控制方面的漏洞，天恒公司未对陶功申进行安全技术培训教育和安全技术交底直接进入工程施工现场作业。陶功申无高处作业人员证。

（二）相关责任单位、人员履行职责情况

1、汉邦公司

作为本拆迁工程的业主单位，将拆迁工程委托有拆除工程专业承包叁级资质的公司进行施工，双方有签订施工合同和安全责任书，并督促施工单位制定施工组织设计方案、应急救援预案等；该拆迁工程有委托有房屋建筑工程监理甲级资质的监理公司，有签订建设工程监理合同。

综合上述，该公司有履行职责。

2、天恒公司

作为本工程的施工单位，拆除施工现场安全监督管理不严，存在管理与控制方面的漏洞，部分施工人员没有经过公司的安全技术培训教育和安全技术交底直接进入工程施工现场作业。死者无高处作业人员证。施工现场没有张挂可供作业人员遵守的该项目安全施工的管理制度和事故预防安全措施。对镇规划建设办 2017 年 3 月 6 日监督检查发出的《东莞市建（构）筑物拆除工程施工单位安全生产违法行为限期整改通知书》存在的隐患未能及时整改，未履行监理公司 2017 年 3 月 10 日对其提出的限期整改要求及其 3 月 13 日复查时发出暂时停止施工通知，对存在隐患未及时整改且被监理公司责令该工程全面停工的情况下，仍然组织工地继续施工。

3、付健

作为天恒公司法人代表和主要负责人，有组织制定《安全生产责任制》、《安全生产规章制度》、《安全生产操作规程》和《安全生产教育培训计划》等资料，对这项工程有制定施工组织设计方案、应急预案，有提供公司的三级安全教育记录，但培训教育记录反映参加人员未能覆盖全体施工人员，未能有效实施本单位安全生产教育，存在主要负责人履职不到位。

4、恒信公司

现场监理人员未能及时做好监理日记和旁站记录，事故发生后当天城建部门现场封存了档案资料，资料中监理日记在 3 月 24 日解封后发现 3 月 6 日至 3 月 12 日有书面记录，无 3 月 13 日至 15 日监理日记；资料中旁站记录在 3 月 24 日解封后发现 3 月 6 日至 3 月 12 日有书面记录，无 3 月 13 日至 15 日书面记录；2017 年 3 月 10 日对

施工单位提出的限期整改要求，3月13日复查时对其发出暂时停止施工通知，根据笔录3月13日下午工地暂时停止施工，通知只流于形式，发出停工后，施工单位未整改完成仍继续开工，未按《建设工程监理规范》5.5.6要求及时向有关主管部门报送监理报告，存在监理管理不到位。

5、监督管理部门履职情况

（1）大岭山规划建设办。根据东莞市住房和城乡建设行政委托协议，该办作为受委托单位的执法事项具体承办机构，自2015年1月1日起实施，其中一委托事项为负责辖区内房屋安全管理（含拆除工程监督管理）等，以及《关于进一步明确我市拆除工程施工安全监督管理工作的通知》，该办作为大岭山辖区内的拆除工程备案及安全监督手续等工作。根据该办位履职情况说明及有关资料，该工程于2017年2月17日在该办办理了报备手续，备案编号AJ-DLS-2017-002，资料包括备案表、施工单位和相关人员资料、监理单位和相关人员资料、施工合同、监理合同、施工组织设计（方案）、保险相关证明、拆除工程施工安全责任书等等。2017年3月6日在收到该备案后第一次到施工现场做技术交底。对其存在的安全隐患发出限期通知书，限期3月13日整改完毕，通知书有其中一项内容明确列明“建设管理部门将于整改到期之日起3个工作日内复查”，3月15日事故发生后立即派出工作人员现场核查，该办于3月16日对其在事故后对其复查并责令该工程全面停工，截止事发时虽然整改到期但未超3个工作日；根据企业已提交的备案资料显示，该工程备案时对F栋的拆除方案中使用机器拆除，3月6日检查时事生地F栋厂房并未开工，现场也不存在人工拆除行为，当时施工负责人没有提出F栋厂房部分需要人工拆除；但根据事故发生后对现场档案资料立即

封存，解封时才发现封存档案内有一份关于施工的补充方案，该方案于3月1日制定，监理单位恒信公司于3月2日有总监理工程师签名盖印，根据询问该修改方案事发前已制定好，但没有到该办办理变更方案备案；业主方、施工单位和监理均知会对F栋的拆除补充方案，但未备案。

综上所述，大岭山规划建设办在该工程监督过程中没有存在失职行为。

（2）杨屋村委会。该村委会2017年1月在该拆除工程申报表已加具意见报送城建部门审核，该工程是经镇城建部门审核同意开工的，村级对该工程无监管职权。

（五）事故性质

经调查组调查认定：大岭山杨屋“3.15”高处坠落事故是一起由于施工人员违章作业，安全生产责任制不落实，安全管理、安全监管不到位而引发的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中国共产党纪律处分条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对大岭山杨屋“3.15”高处坠落事故有关责任人及责任单位做出如下处理：

（一）建议给予行政处罚单位和人员

1、天恒公司。作为本工程的施工单位，拆除施工现场安全监督管理不严，存在管理与控制方面的漏洞，部分施工人员没有经过公司的安全技术培训教育和安全技术交底直接进入工程施工现场作业。受害人无特种作业操作证（高处作业）。施工现场没有张挂可供作业人员遵守的该项目安全施工的管理制度和事故预防安全措施。天恒公司

对该起事故的发生负有责任。建议由安监部门依照相关法律法规对其进行行政处罚。

2、付健。作为天恒公司的主要负责人，未实施本单位安全生产教育，存在生产单位主要负责人履职不到位。建议由安监部门依照相关法律法规对其进行行政处罚。

3、岳广春。作为天恒公司的专职安全员，对施工现场安全拆除施工现场安全监督管理不严，存在管理与控制方面的漏洞，对住建部门、监理单位发出的隐患整改未及时整改，对监理单位发出的停工通知置之不理强行组织开工，存在违法违规行为。建议由住建部门依照相关法律法规对其进行处理。

4、恒信公司。作为本工程的监理单位，现场监理人员监理工作不到位，未如实填写监理情况，对施工单位存在违章违法行为虽已发暂时停止施工通知，但暂时停止施工通知只流于形式，发出停工通知后，施工单位未整改完成仍继续开工，未及时向有关主管部门报送监理报告，存在监理管理不到位，存在违法违规行为。建议由住建部门依照相关法律法规对其进行处理。

（三）其他建议

陶功申鉴于其已经死亡，建议不再追究其责任。

五、事故防范和整改措施

为防范类似事故再次发生，建议大岭山镇规划建设办督促相关单位落实如下整改措施：

1、恒信公司应吸取本次事故的教训，严格遵守有关法律法规，提高建设工程监理与相关服务水平，规范建筑工程监理工作。

2、天恒公司应当制定并实施安全生产教育和培训计划，保证从

业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

大岭山杨屋“3.15”一般高处坠落事故调查组

2017年7月13日